

LES FILTRES D'INTEGRITE EN CONTRÔLE DES MARCHES PUBLICS



REDIGE PAR

François Dona TOGNONMEGNI
Spécialiste en Marchés Publics

tofrado2@gmail.com
+229 01 97 14 93 42

SUPERVISE PAR

Akibou BASSABI MOUSSE
Consultant | Formateur en Gestion
des Marchés Publics



CONTENU

INTRODUCTION / CONTEXTE

QUEL EST LE PROBLEME ?

QUELS SONT LES IMPACTS / CONSEQUENCES & RISQUES ?

NOS APPROCHES DE SOLUTIONS PROPOSEES

CONCLUSION / OUVERTURE

INTRODUCTION / CONTEXTE



Les marchés publics représentent un secteur particulièrement vulnérable aux pratiques de corruption, de fraude et de favoritisme, qui minent l'efficacité de la dépense publique, faussent la concurrence et érodent la confiance du public.

Face à ces défis, le contrôle des marchés publics apparaît comme un impératif fondamental pour garantir la transparence, l'équité et l'efficacité dans l'utilisation des fonds publics. Au sein de ce contrôle, l'intégration de "filtres d'intégrité" constitue une approche proactive et préventive visant à identifier et à atténuer les risques d'intégrité (pratiques interdites).

Dans la suite de notre développement, nous allons nous focaliser sur la forme "**automatisation du contrôle des marchés publics**" qui utilise la technologie pour exécuter des vérifications et des analyses de manière systématique et souvent en temps réel, dans le but de renforcer l'efficacité, la rapidité et l'objectivité du contrôle des marchés publics et de guider l'intervention et la prise de décision humaine.

Les filtres d'intégrité impliquent l'utilisation d'algorithmes pour exécuter des vérifications et des analyses qui seraient autrement manuelles, offrant ainsi une rapidité, une exhaustivité et une objectivité accrues dans l'évaluation de l'intégrité des acteurs et des processus.

Cette forme de filtre d'intégrité utilise les données de la passation électronique des marchés publics.

Cette approche s'inscrit dans une tendance globale de digitalisation de la gestion publique et de recours à la technologie pour améliorer la transparence et la responsabilité. En automatisant certaines tâches de contrôle, les administrations publiques peuvent optimiser leurs ressources, réduire les erreurs humaines et se concentrer sur l'analyse des alertes et les investigations plus approfondies, contribuant ainsi à une gestion plus saine et efficace des fonds publics.

QUEL EST LE PROBLEME?



Malgré l'existence de cadres légaux et de mécanismes de contrôle, les marchés publics continuent d'être confrontés à des problèmes d'intégrité. La question centrale est donc la suivante : **Comment concevoir et déployer efficacement des systèmes d'automatisation pour renforcer le contrôle des marchés publics, en surmontant les défis liés à la qualité des données, à la pertinence des algorithmes et à l'intégration des systèmes, afin de prévenir les pratiques interdites ?**

Cette problématique soulève plusieurs questions spécifiques :

Qualité et accessibilité des données : L'efficacité de l'automatisation dépend de la disponibilité de données fiables, complètes, standardisées et facilement accessibles pour les systèmes.

Conception et pertinence des algorithmes : Comment concevoir des algorithmes qui soient pertinents pour identifier les risques spécifiques et qui minimisent les faux positifs et les faux négatifs ?

Intégration avec les systèmes existants : Assurer une interopérabilité fluide entre les systèmes automatisés de contrôle d'intégrité et les plateformes de gestion des marchés publics existantes peut être complexe.

Gestion du changement et adoption par les utilisateurs : L'introduction de systèmes automatisés nécessite une gestion du changement efficace et une formation adéquate des utilisateurs

Maintenance et mise à jour des systèmes : Les systèmes automatisés nécessitent une maintenance régulière et des mises à jour pour rester pertinents face à l'évolution des risques et des techniques de fraude.

Transparence et auditabilité des algorithmes : Comprendre comment les systèmes automatisés prennent leurs décisions est crucial pour la confiance et la légitimité des contrôles.

Protection des données et cybersécurité : La centralisation de données sensibles dans des systèmes automatisés nécessite des mesures de sécurité robustes pour prévenir les accès non autorisés et les cyberattaques.

IMPACTS / CONSEQUENCES ET RISQUES



- **Vérification automatisée des informations des soumissionnaires :**
 - Données légales et administratives : Vérification de la validité des enregistrements d'entreprise, des licences, des certifications, etc., via des connexions automatisées aux bases de données officielles (registres du commerce, administrations fiscales, etc.).
 - Informations financières : Analyse automatisée des états financiers soumis pour évaluer la solvabilité et la capacité financière des entreprises, en comparant les données à des seuils prédéfinis ou en identifiant des tendances suspectes.
- **Antécédents :** Consultation automatisée des bases de données de sanctions administratives, de casiers judiciaires ou de listes d'entreprises exclues
- **Vérification automatisée des informations des soumissionnaires :**
 - Données légales et administratives : Vérification de la validité des enregistrements d'entreprise, des licences, des certifications, etc., via des connexions automatisées aux bases de données officielles (registres du commerce, administrations fiscales, etc.).
 - Informations financières : Analyse automatisée des états financiers soumis pour évaluer la solvabilité et la capacité financière des entreprises, en comparant les données à des seuils prédéfinis ou en identifiant des tendances suspectes.
 - Antécédents : Consultation automatisée des bases de données de sanctions administratives, de casiers judiciaires ou de listes d'entreprises exclues des marchés publics.
- **Détection automatisée des conflits d'intérêts :**
 - Croisement des données : Analyse automatisée des liens entre les entreprises soumissionnaires, les agents publics impliqués dans le processus et leurs proches (actionnariat, relations familiales, etc.) à partir de différentes sources de données.
 - Alertes automatiques : Génération d'alertes lorsque des liens potentiels de conflits d'intérêts sont détectés, nécessitant une investigation plus approfondie.
- **Analyse automatisée des offres :**
 - Détection des prix anormaux : Comparaison automatisée des prix proposés par les soumissionnaires avec les prix du marché, les estimations internes ou les offres précédentes pour identifier des prix anormalement bas (suspicion de dumping ou de qualité inférieure) ou élevés (suspicion de collusion).
 - Analyse de la structure des offres : Identification automatisée de similitudes suspectes dans la présentation, le contenu ou le format des offres de différents soumissionnaires, pouvant indiquer une collusion.
 - Vérification de la conformité aux spécifications : Analyse automatisée des offres pour s'assurer qu'elles répondent aux critères techniques et administratifs définis dans l'appel d'offres.

IMPACTS / CONSEQUENCES ET RISQUES



- **Suivi automatisé de l'exécution des contrats :**
 - Surveillance des délais et des jalons : Suivi automatisé de l'avancement des projets par rapport aux échéances contractuelles.
 - Gestion automatisée des paiements : Vérification automatique des factures par rapport aux termes du contrat et aux preuves de réalisation.
 - Évaluation automatisée de la performance des contractants : Collecte et analyse automatisée de données sur la qualité, les délais et le respect des clauses contractuelles des marchés publics.
- **Gestion automatisée des documents et des processus :**
 - Archivage numérique sécurisé : Centralisation et sécurisation des documents liés aux marchés publics, facilitant l'accès et l'audit.
 - Flux de travail automatisés : Automatisation des étapes du processus de marché public (approbations, notifications, etc.), réduisant les délais et les risques d'erreurs ou de manipulations.
- **Analyse de données et identification de tendances :**
 - Tableaux de bord et rapports automatisés : Génération automatique de rapports et de visualisations pour suivre les indicateurs clés de performance et identifier les zones à risque.
 - Détection de schémas suspects : Utilisation d'algorithmes pour identifier des tendances inhabituelles ou des schémas répétitifs qui pourraient indiquer des activités frauduleuses ou de corruption.

Conséquences négatives (en cas de mauvaise mise en œuvre) :

- Inefficacité des systèmes automatisés à détecter les risques réels.
- Génération excessive de faux positifs, surchargeant les équipes de contrôle.
- Sous-détection des risques complexes qui nécessitent une analyse humaine.
- Dépendance excessive à la technologie et perte de jugement humain.
- Vulnérabilités en matière de cybersécurité et risque de manipulation des systèmes.

IMPACTS / CONSEQUENCES ET RISQUES



Risques (Spécifiques à l'Automatisation)

La mise en œuvre de l'automatisation des Filtres d'intégrité n'est pas sans risque, et l'inaction en comporte également :

- **Risques liés à la mise en œuvre :**

- Risque de "biais algorithmique" : Les algorithmes peuvent reproduire ou amplifier des biais existants dans les données d'entraînement.
- Complexité de l'intégration et de l'interopérabilité avec les systèmes existants.
- Coûts initiaux d'investissement et coûts de maintenance potentiellement élevés.
- Résistance au changement et manque d'adhésion des utilisateurs si la transition n'est pas bien gérée.
- Risque de dépendance excessive à des fournisseurs de technologies spécifiques.
- Difficulté à adapter rapidement les systèmes aux nouvelles formes de fraude et de corruption.
- Risque de perte de confiance si les systèmes automatisés sont perçus comme non transparents ou peu fiables.

- **Risques liés à la non mise en place de l'autonomisation des filtres d'intégrité :**

- **Corruption** : Pots-de-vin, extorsion, trafic d'influence à tous les niveaux du processus.
- **Fraude** : Falsification de documents, collusion entre soumissionnaires, surfacturation.
- **Favoritisme et népotisme** : Attribution de marchés basée sur des liens personnels ou politiques plutôt que sur le mérite.
- **Conflits d'intérêts** : Situations où les intérêts personnels des décideurs peuvent influencer leurs décisions.
- **Collusions** : Ententes secrètes entre soumissionnaires pour manipuler les prix ou se partager les marchés.
- **Manque de transparence** : Opacité dans les procédures d'attribution et d'exécution, rendant difficile la surveillance.
- **Faiblesse des mécanismes de contrôle** : Absence ou inefficacité des systèmes de vérification et de sanction.
- **Culture d'impunité** : Manque de responsabilisation des acteurs impliqués dans des pratiques non intègres.

VOICI LES SOLUTIONS PROPOSEES



Pour maximiser l'efficacité des Filtres d'intégrité dans le contrôle des marchés publics :

- **Définir clairement les objectifs et les besoins spécifiques de l'automatisation.**
- **Assurer la qualité, l'intégrité et l'accessibilité des données sources.** (Ex. synchroniser les données de finances, des impôts, tribunal, état civil, bancaires, etc... d'un même pays voire d'un espace communautaire).
- **Concevoir des algorithmes pertinents, transparents et régulièrement validés.**
- **Adopter une approche d'intégration progressive et bien planifiée avec les systèmes existants.** (Ex. démarrer par les marchés à procédures simplifiées).
- **Investir dans la formation et l'accompagnement des utilisateurs.**
- **Mettre en place des mécanismes de maintenance, de mise à jour et d'adaptation continue des systèmes.**
- **Garantir la sécurité des données et la robustesse des systèmes contre les cybermenaces.**
- **Combiner l'automatisation avec l'expertise humaine pour une analyse plus complète et nuancée.**
- **Mettre en place des mécanismes d'audit et d'évaluation de l'efficacité des systèmes automatisés.**
- **Publication systématique des informations :** Rendre accessibles les documents relatifs aux appels à concurrence, aux attributions et à l'exécution des contrats.
- **Ouverture des données publiques (Open Data) :** Faciliter l'accès aux données des marchés publics pour permettre l'analyse et le contrôle par tous.
- **Utiliser l'IA pour renforcer les filtres d'intégrité :** analyser les données historiques des marchés publics, les informations sur les entreprises, les agents publics et le contexte socio-économique pour identifier des corrélations et des signaux faibles qui pourraient indiquer un risque accru de corruption, de fraude ou de favoritisme.

LA VERITABLE INTERROGATION



En conclusion, l'automatisation représente une évolution prometteuse pour renforcer l'efficacité des filtres d'intégrité dans le contrôle des marchés publics.

Elle offre des avantages significatifs en termes de rapidité, d'objectivité et d'exhaustivité. L'intégration de l'automatisation des contrôles à chaque phase permet une surveillance plus continue, objective et exhaustive des processus de marchés publics.

Cependant, il est crucial de noter que l'automatisation doit être conçue et mise en œuvre de manière réfléchie, en tenant compte des risques spécifiques à chaque étape et en complément de l'expertise humaine et des autres formes de filtres d'intégrité. L'humain reste essentiel pour l'interprétation des alertes et la prise de décision finale.

Ainsi donc, une mise en œuvre réussie nécessite une attention particulière à la qualité des données, à la conception des algorithmes, à l'intégration des systèmes, à la gestion du changement et à la sécurité.

Les interfaces d'intelligence artificielle joueront un rôle de catalyseur grâce à son accès aux informations et en temps réel. Cette intégration devra donc à terme s'opérer pour limiter complètement le risque de pratiques interdites.

QUI-SOMMES NOUS?



BASS CONSULTING

Cabinet de Formation et de Conseil

Nous sommes convaincus que les idées et solutions présentées dans ce rapport peuvent avoir un impact significatif sur votre organisation.

Notre expertise, enrichie par un accompagnement de 17 pays à travers l'Afrique, est à votre disposition pour vous aider à concrétiser ces perspectives et à relever vos défis.

Que ce soit pour des formations adaptées, une assistance stratégique ou un accompagnement sur mesure, notre équipe est prête à travailler avec vous pour atteindre vos objectifs.

Contactez-nous dès aujourd'hui pour transformer ces idées en actions concrètes et propulser votre carrière vers de nouveaux horizons.

+228 92 09 09 02 | +228 99 09 09 02 | +971 05 06 15 28 62

consulting@bassentreprises.com | www.bassentreprises.com